

第66782462A号“恒旺HENGWANG”商标

准予注册的决定

(2023)商标异字第0000125394号

异议人：山东恒旺集团有限公司

委托代理人：山东儒佳商标代理有限公司

被异议人：山东远见机械科技有限公司

委托代理人：黑龙江佰龙知识产权代理有限公司

异议人山东恒旺集团有限公司对被异议人山东远见机械科技有限公司经我局初步审定并刊登在第1836期《商标公告》第66782462A号“恒旺HENGWANG”商标提出异议，我局依据《商标法》有关规定予以受理。被异议人已在规定期限内作出答辩。

根据当事人陈述的理由及事实，经审查，我局认为：

被异议商标指定使用于第7类“农业机械；排水机；割草机；喷雾机；非手动的农业器具；植树机；农业用打包机；农业用耕作机；园艺耕作机；电池机械；塑料加工机械；钻探装置（浮动或非浮动）；石油钻机；洗井机；钻井机；钻探装置；风力动力设备；电焊设备”商品上。异议人引证在先注册的第18164409号“HW 恒旺工矿”商标等核定使用于第7类“钻机；风动手工具；采矿钻机”等商品上。被异议商标指定使用商品与异议人引证商标核定使用商品在功能、用途等方面区别明显，不属于类似商品，因此双方商标未构成《商标法》第三十条所指的“使用在同一种或类似商品上的近似商标”的情形。我国对企业名称实行分级登记管理，因此在不同辖区可能存在相同的企业字号，是否侵犯商号权应从行业知名度、影响力、历史传承、大众关注度等各方面综合考量。对上述情况异议人未提交强有力的佐证予以证明，不能认定被异议商标侵犯了异议人的商号权。《商标法》第十五条第二款规定了禁止特定关系人抢注明知是他人在先使用的商标。异议人提交的证据不足以证明其与被异议人存有合同或业务往来关系，不能认定被异议人违反了上述条款规定。异议人称被异议商标的申请注册违反了《商标法》第七条规定的主张，因缺乏有力证据佐证，我局不予支持。

依据《商标法》第三十五条规定，我局决定：第66782462A号“恒旺HENGWANG”商标准予注册。

依据《商标法》第三十五条规定，异议人如对本决定不服，可以依照《商标法》第四十四条、第四十五条规定向国家知识产权局请求宣告该注册商标无效。

2023年11月14日